

监管合规总纲

合规指南

保险公司 技术开发部
内部文档 · 仅供授权人员查阅

目录

- 1. 概述
- 2. 监管体系总览
 - 2.1 中国保险监管架构
 - 2.2 核心法规清单
- 3. 合规管理组织架构
- 4. 技术开发合规要点
 - 4.1 产品开发合规
 - 4.2 数据合规
 - 4.3 渠道合规
 - 4.4 理赔合规
- 5. 监管处罚风险
- 6. 监管科技应用

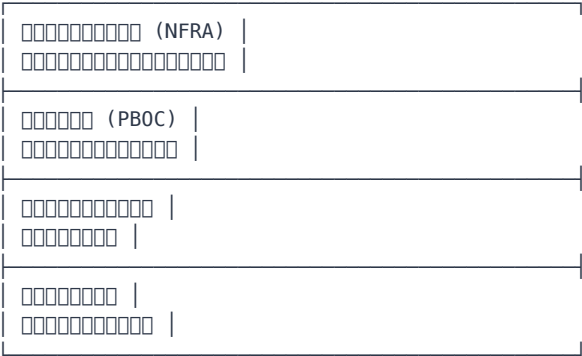
保险行业监管合规总纲

1. 概述

本文档为保险公司技术开发部提供监管合规总览，梳理适用于保险科技的核心法律法规和监管要求，帮助技术团队在日常开发中建立合规意识。参考国家金融监督管理总局、中国人民银行及相关监管机构的现行规定。

2. 监管体系总览

2.1 中国保险监管架构



2.2 核心法规清单

法规名称	生效时间	适用范围
《中华人民共和国保险法》	2021年修订	全部保险业务
《互联网保险业务监管办法》	2021年2月	互联网保险业务
《保险公司偿付能力管理规定》(偿二代二期)	2022年	偿付能力管理
《个人信息保护法》(PIPL)	2021年11月	个人信息处理
《数据安全法》	2021年9月	数据处理活动
《网络安全法》	2017年6月	网络安全保护
《信息安全等级保护管理办法》(等保2.0)	2019年12月	信息安全
《金融数据安全数据安全分级指南》(JR/T 0197)	2020年	金融数据分级

3. 合规管理组织架构

角色	职责	技术部门配合事项
合规管理委员会	制定合规策略、审批重大合规事项	提供技术合规评估报告
合规部	日常合规管理、监管对接	配合合规审查、整改

角色	职责	技术部门配合事项
法律事务部	合同审查、法律风险	提供系统法律条款支持
数据保护官(DPO)	个人信息保护监督	数据安全技术方案评审
信息安全委员会	信息安全策略、事件响应	安全架构与运维

4. 技术开发合规要点

4.1 产品开发合规

- 产品费率、条款需经精算和合规审批
- 互联网保险产品需在监管指定平台备案
- 投保流程需满足消费者适当性管理要求

4.2 数据合规

- 个人信息收集需遵循"告知-同意"原则
- 敏感个人信息需单独同意
- 数据出境需安全评估（如涉及境外再保）
- 保单数据保存不少于保单有效期满后10年

4.3 渠道合规

- 第三方网络平台需具备保险中介资质
- 线上销售需可回溯（录屏/嵌入式页面）
- 自动转投保需明确告知客户

4.4 理赔合规

- 理赔时效：收到完整材料后30日内核定
- 拒赔需书面说明理由
- 小额理赔快赔通道需24小时内结案

5. 监管处罚风险

违规类型	典型案例	处罚依据	处罚力度
数据泄露	未经授权查询客户信息	《保险法》第116条	罚款+停业整顿
误导销售	夸大保险责任或收益	《保险法》第162条	罚款20-100万
未按规报送	拒赔未说明理由	《保险法》第23条	罚款+行政处罚
个人信息违规	未经同意收集信息	《个保法》第66条	罚款最高5000万/5%营收

6. 监管科技应用

技术部门应利用科技手段提升合规治理水平：

合规科技	技术方案	应用场景
监管规则数字化	DRL(可执行规则语言)	投保规则、核保规则自动合规校验

合规科技	技术方案	应用场景
智能合规监控	Natural Language Processing	销售话术合规自动审查
数据安全审计	大数据分析+UEBA	异常数据访问实时告警
监管报送自动化	ETL+数据血缘	偿付能力、统计数据自动报送
保险销售可回溯	屏幕录制+区块链存证	互联网保险销售过程记录